



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 47 del 22/12/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **16:58**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Straordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICE SINDACO	Presente		
BIANCARDI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente		
CARUSO ANTONIA	CONSIGLIERE		Assente	
BIANCARDI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente		
LONGOBARDI NICOLETTA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente		
CERBONE SANTINA	CONSIGLIERE	Presente		
D'AVANZO MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente		X
CACACE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente		
MAIETTA FATIMA	CONSIGLIERE	Presente		
Pellegrino Vittoria	CONSIGLIERE	Presente		
SALAPETE MICHELE	CONSIGLIERE		Assente	

Tot. 11

Tot. 2

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Avella, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Avella rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell'ultimo anno, ed in particolare:

- settore extralberghiero- esercizi complementari: arrivi n. 700; presenze n. 2.000,00;
- Host Family presenza n° 800;
- permanenza media n. 3 pernottamenti.

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Rilevato che Avella è una cittadina storica, caratterizzata da significativo interesse culturale, architettonico e paesaggistico, e che annualmente registra un notevole afflusso di visitatori

Considerato che la presenza di numerosi visitatori comporta un maggiore impegno dell'Amministrazione nella manutenzione del patrimonio, nell'erogazione dei servizi pubblici e nel miglioramento dell'accoglienza turistica;

Rilevato che, per rafforzare le politiche di promozione, valorizzazione e gestione del turismo, a decorrere dal 1° gennaio è stata istituita la nuova Area Servizi Turistici e di promozione del territorio, con funzioni di coordinamento dei servizi turistici, culturali e di valorizzazione del patrimonio;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Avella l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 09/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Nicola Montuori

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Nicoletta Longobardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/12/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli